

감사결과 처분요구서

처분요구번호	2018 - 79	처분요구일자	2018. 12. 24.
처 분 종 류	경고, 주의		
관 계 부 서	****처		
제 목	3단계 건설사업 관리 부적정		

지 적 내 용

3단계 건설사업은 「국토해양부 고시 제2009-416호 ‘인천국제공항 건설 기본계획(3단계) 6차변경(2009.6.30.)’」에 따라 약 4조9천억 원의 소요 예산으로 제2여객터미널, T2전면시설, 계류장, T2 진입도로 등 대규모 건설 사업이 본격적으로 착수되었으며, 2009년부터 약 9년간의 설계, 공사, 시운전 과정을 거쳐 2018.1.18. 성공적으로 개장하여 운영중에 있다.

공사계약에서 설계변경에 따른 계약금액조정은 기획재정부 계약예규 공사계약일반조건(이하 ‘공사계약일반조건’이라 함) 제19조(설계변경 등) 제1항에 따라 ‘설계서 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호모순되는 점이 있을 경우’, ‘지질, 용수 등 공사현장의 상태가 설계서와 다를 경우’, ‘새로운 기술, 공법 사용으로 공사비의 절감 및 시공기간의 단축 등의 효과가 현저할 경우’, ‘기타 발주기관의 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우’에 가능하며, 설계변경이 필요한 경우 공사계약일반조건 제19조의2 내지 제21조의 기준과 우리공사 계약관리절차서, 시공관리절차서 등 내부 업무 처리절차를 반드시 준수하여야 하며,

공사계약에 대한 이행이 완료되었을 경우 계약담당자(건설기술진흥법 제39조제2항에 의하여 건설사업관리 또는 감리를 하는 공사에 있어서는 건설기술용역업자를 말함)는 계약서, 설계서, 준공신고서 기타 관계서류에

의하여 그 이행의 확인을 위한 검사를 하고, 만일 계약이행내용의 전부 또는 일부가 계약에 위반되거나 부당함을 발견한 때에는 계약상대자에게 필요한 시정조치를 요구하여야 한다.

또한, 공사계약일반조건 제25조(지체상금)에 의하면 계약서에서 정한 준공기한내에 공사를 완성하지 아니한 때에는 매 지체일수마다 계약서에 정한 지체상금율을 계약금액에 곱하여 산출한 지체상금을 부과하여야 한다.

하지만, 3단계 건설사업 시행과정에서 설계변경, 물가변동, 기타 계약내용 변경에 따른 계약금액 조정 부적정, 계약이행 및 준공관리 부적정 등 다음과 같은 문제점이 확인되었다.

가. ***** 실내조경(*****) 설치계획 부적정

***** *** 중양지역은 해외전문업체(*****사)의 전문가 자문(2016.9.5.부터 2016.9.9.까지)이후 *****를 설치하는 방안을 확정하고 상세설계후 설계변경(DCN- 2017A052, 2017.3.23.) 내용을 해당 시공사에 통보하였다.

***** 마감 및 부대설비공사의 시공사는 통보된 설계변경 요청에 따라 조경구조물(*****) 설치를 완료하였으나, 사업부서에서는 T2 운영준비 완수 촉진회의 및 자문회의 결과 터미널 컨셉과 부합되지 않는다는 의견에 따라 기 설치된 구조물을 철거하는 것으로 또다시 계획을 변경하였다.

출발할 중양지역의 조경구조물(***)는 공사시행중 해외의 전문가 자문을 받아서 계획을 변경한 사항이므로, T2 운영준비단계에서 터미널 컨셉과 맞지 않는다는 의견을 받았을 때에는 당초 시설을 계획한 설계자 및 전문가의 의견을 수렴하였어야 하나, 우선 시공사에 철거요청을 하고, 일상감사없이 내부방침 수립하였다.

그 결과, 계획수립시 면밀한 검토를 시행하였다면 발생되지 않았을 철거 및 이전비가 추가로 발생되었고, 해외전문가 자문을 통해 확정된 시설은 객관적인 평가없이 철거가 되었다.

나. ***** 마감 및 부대설비공사 계약 및 준공관리 부적정

***** 마감 및 부대설비공사는 ***** (주) 컨소시엄과 계약을 체결한 후 3차례의 계약변경을 통하여 계약내용이 다음 [표1]와 같이 조정되었다.

구 분	당 초	변 경	비 고
사업비(백만 원)	456,165	508,250	(증) 52,085
사업기간	'15.5.29.~'17.9.29	'15.5.29.~'17.12.29	(증) 3개월

[표 1] ***** 마감 및 부대설비공사 계약변경 내용

위 공사는 건설기술진흥법 제55조제1항에 따른 전면책임감리용역(現 건설사업관리용역) 대상사업에 해당되어 발주청의 감독권한 대행업무를 수행하는 인천국제공항 3단계 ***** 건설공사 전면책임감리용역(계약자 (주)*****사무소 컨소시엄, 계약금액 44,414백만원)(이하 '감리단'이라 함)을 별도로 시행하였다.

공사계약일반조건 제27조(검사)에 따라 위 감리용역 계약자인 (주)*****사무소 컨소시엄에서는 시공사인 ***** (주) 컨소시엄에서 제출한 준공검사원에 대하여 준공검사자를 지정하고, 2017.12.29.부터 2018.1.23.까지 준공검사를 시행하였으나, 정부입찰계약집행기준 제94조에 따라 국민건강보험료, 국민연금보험료, 노인장기요양보험료(이하, '보험료 등'이라 함)의 사후정산 기준 미준수 및 최종 시공물량 확인 오류 등 부실한 검토로 다음 [표2]와 같이 준공금액이 변경되는 문제가 발생하였다.

구 분	1차 준공검사 (‘18. 1.23.)	2차 준공검사 (‘18. 2.23)	일상감사
준공정산금액 (백만원)	(증) 567	(감) 4,237	추가 (감) 4,335

[표 2] ***** 마감 및 부대설비공사 준공검사 이행과정

또한, 계약에 포함된 유지보수용 및 예비품 자재의 납품이 계약기간내 이행되지 않아 준공처리를 할 수 없음에도 불구하고, 동 자재의 납품완료 시까지 대금지급을 유보하는 조건으로 준공처리 및 준공대금을 지급함으로써, 계약절차를 위반하였다.

* 동 자재는 준공일로부터 6개월 이상 경과한 2018.7.6. 납품을 완료함

아울러, 설계변경사유가 발생하였을 경우에는 계약변경후 변경된 내용에 따라 대가를 지급하여야 하나, 파일공사 매입말뚝, 유지보수자재 및 예비품의 수량은 준공검사시점에서 계약변경절차 없이 수량을 임의로 증가하여 정산하는 등 계약관련 기준을 준수하지 않았다.

위와 같이 ***처(현 *****처) 및 감리단에서는 준공검사과정에서 사후정산 업무관련 기준을 제대로 확인하지 않았으며, 검사 및 대가지급 기한 미준수, 계약금액 조정 등 계약변경 관리업무를 소홀하게 하였을 뿐만 아니라, 계약내용에 포함된 유지보수자재 및 예비품이 납품되지 않은 경우에는 공사계약일반조건 제25조에 따라 지체상금을 현금으로 납부토록 요구하여야 하나, 시설부서와 유지보수자재 재선정으로 인하여 계약자가 납품시기 조정을 요청하였다는 등 계약자의 책임에 속하지 않는다는 사유로 지체상금을 부과하지 않았다.

***** 마감 및 부대설비공사의 유지보수자재 및 예비품은 당초 2017.9.29.에 공사를 완료할 예정이었으므로 계약기간 연장전에 시설부서

와 협의를 완료하였다면, 기한내 납품이 가능하였으며, 사용성개선공사로 인하여 공사기간을 3개월 연장이후에는 2개월전에 시행하는 예비준공검사 시점에 협의를 완료한 경우에도 납품이 가능하였으나, 계약기간 종료이후인 2018.2.1.에 유지보수자재 수량을 재조정토록 요구함으로써 계약자가 지체상금에 대한 책임을 면하게 하는 등 준공관리 업무를 제대로 수행하지 않았다.

다. *** 공사 1구간(**공구) 준공처리 부적정**

***** 공사 1구간(**공구)는 ***** (주) 컨소시엄과 계약을 체결한 후 2차례의 계약변경을 통하여 다음 [표3]과 같이 조정되었다.

구 분	당 초	변 경	비 고
사업비(백만 원)	15,095	17,645	(증) 2,550
사업기간	'15.7.22.~'17.4.24	변경없음	(증) 3개월

[표 3] ***** 공사 1구간(**공구) 계약변경 내용

위 공사와 관련하여 계약자인 ***** (주)에서는 2017.4.24. 공사를 완료하고 준공검사원을 제출하였으며, 해당 공사의 감리단((주)***** 컨소시엄)에서는 2017.4.26. 준공검사를 완료하고, 공사 설계도서, 품질관리기준 및 약정대로 어김없이 준공되었다는 준공검사결과를 2017.5.2. 제출하였다.

하지만, *** 협의지연으로 제1여객터미널 전면고가교량 외측 커브사이드에서 내측 커브사이드로 연결되는 도로구간의 표지판 등이 설치되지 않았으나, 감리단에서는 모든 시설이 완료된 것처럼 준공검사를 완료하였으며, **처에서는 준공기한이 경과한 시점에서 고가교량 외측에서 내측으로 연결도로 설치가 불가하다는 *****청 협의의견에 따라 해당 계약금액을 감액하여 정산 처리하였다.

이와 같이 계약조건, 계약관리절차 등을 위반함으로써 계약문서와 준공내용이 일치하지 않는 등의 문제가 발생하였다.

라. 건강보험료 등 사후정산 부적정

「공사계약일반조건」 제40조의2(국민건강보험료 및 국민연금보험료의 사후정산)에 의하면 국민건강보험료, 국민연금보험료 및 노인장기요양보험료(이하 '국민건강보험료 등'이라 함)는 건설공사 준공검사 시 정산하여야 하며, 「정부입찰계약집행기준」 제94조에서는 정산범위를 직접노무비 대상 근로자의 사업자 부담분으로 한정하고 있으므로, 예정가격작성기준 (별표2-1)의 간접노무비에 해당하는 현장소장, 현장사무원(총무,경리,급사 등), 기획·설계부문종사자, 노무관리원, 자재·구매관리원, 공구담당원, 시험관리원, 교육·산재담당원, 복지후생부문종사자, 경비원, 청소원 등에 대한 국민건강보험료 등은 정산대상이 될 수 없다.

또한, 건설기술진흥법, 산업안전보건법 등에 따라 경비항목으로 계상된 비용으로 지급되는 품질관리자, 안전관리자, 환경관리자 등도 계약목적물을 완성하기 위하여 직접 작업에 종사하는 종업원이나 노무자에 해당되지 않으므로 국민건강보험료 등의 사후정산 대상에 포함되지 않는다.

하지만, 아래 [표4]와 같이 다음의 7개 건설공사는 직접노무비 대상 근로자 외 간접노무비 대상 근로자를 정산대상에 포함하거나 근로자 부담분을 정산금액에 포함함으로써, 기준보다 과다하게 준공대가를 지급하였다.

[표4] 생략

관계부서 및 해당부서 의견

가.항과 관련하여 시공완료 후 공항의 전반적인 운영상황을 고려하여 운

영부서에서 변경을 요청할 경우 공사시행부서에서는 받아들여야 한다는 의견을 제시하면서, T2 출발층의 일부 화분대는 철거 후 3층 VIP Room 입구의 서측 EndWall에 근접하여 미관시설(***)로 재활용하여 공항이용객들로부터 좋은 평가를 받고 있으며, 4단계 T2 확장시 공사현장을 가리는 역할을 한다는 의견을 제시하고 있으나, 변경계획 수립시 관련부서 등과 충분한 협의후 계획을 수립했다면, 변경에 따른 공사비가 발생되지 않았던 사항이다.

나.항 ***** 마감 및 부대설비공사와 관련하여 준공시점에 감리단 및 시공사와 설계변경업무를 진행함에 따라 유지보수용 자재와 예비품의 내역이 설계변경 종료일 이후에 확정될 수 밖에 없다고 주장하고 있으나, 유지보수 및 예비품자재에 대하여 사전에 변경요청이나 협의한 사실이 없는 등 설계변경전에 충분히 협의하지 않아 발생한 사안이라 판단되며, 수량변경사항에 대해서는 계약금액조정을 거쳐야 하나, 임의로 수량을 조정하여 준공처리하는 등 계약질서를 위반하였다.

다.항의 *****도로공사(***공구)와 관련하여 공사내부에서는 준공시점까지 T1의 승용차가 T2직결로에 진입하기 위한 교차로를 설치하는 것으로 추진하였으나, *** 업무협의를 불가통보에 따라 교차로는 미설치하고 공사비는 정산하였다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

① 사장(****처장)은 가.항과 관련하여 화분대 설치계획 수립 및 철거절차 이행 부적정 등 인사규정 제36조(성실의 의무)를 위반한 관련부서장에 대해서는 「경고」 처분을 하시기 바랍니다. 「경고」

소속	직급	성명	관리(근무)기간	담당업무	현근무처	처분
처	1급	***	'16.03.~'18.02.	** 건설공사 담당	*****처	경고
***처	2급	***	'13.12.~'17.05	*** 설치계획 수립 및 시행	**	-
***처	2급	***	'17.05.~'18.01.	*** 철거계획 수립 및 시행	**	-

② 사장(인사노무처장)은 나.항과 관련하여 계약이행 및 준공관리업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 「경고」 조치하시기 바라며, 다.항과 관련하여 준공관리업무를 소홀하게 한 관련자에 대하여 「주의」 조치하시기 바랍니다.

< 관 련 자 >

소속	직급	성명	관리(근무)기간	담당업무	현근무처	처분
처	2급	***	'17.05.~'18.1.	** 마감 및 부대설비 공사 담당	**	-
처	3급	***	'15.01.~'18.3.	** 마감 및 부대설비 공사 담당	***반	경고
처	3급	***	'15.12.~'17.7.	** 공사 1구간(***공구) 공사관리업무	*****처	주의

③ 사장(*****처장)은 라.항과 관련하여 준공정산업무를 소홀하게 하여 보험료 등을 과다지급하게 한 관련자에 대하여 「주의」 조치하시기 바랍니다.

< 관 련 자 >

소속	직급	성명	관리(근무)기간	담당업무	현근무처	처분
처	2급	***	'14.01.~'18.01.	**팀장	**	-
처	3급	***	'16.03.~'17.12.	**팀장	****처	주의
처	2급	***	'14.01.~'17.05.	**장	****실	주의
****처	2급	***	'13.12.~'15.01.	*****장	**처	주의

인천국제공항공사 상임감사위원

직 인 생 략